공동주택 관리규약 법령 해설

법무법인 산하 | 김미란 변호사

Contents

공동주택관리법령상 관리규약 관련 규정

관리규약 준칙 추가 내용

관리규약 제,개정시 유의사항

공동주택관리법령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법

제2조 (정의) ①이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

9. “관리규약”이란 공동주택의 입주자 등을 보호하고 주거생활의 질서를 유지하기 위하여 제18조 제2항에 따라 입주자 등이 정하는 자치규약을 말한다.

① 당사자 사이의 계약과 달리 제정 당시 참여한 구성원 뿐 아니라 그 후 가입한 구성원과 단체의 내부기관 등도 구속하는 법적 효력을 갖는다.

② 구성원들의 헌법상 기본권을 과도하게 침해 내지 제한하거나 그 내용이 강행법규 또는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반되지 않는 한 유효한 것으로 인정된다.

공동주택관리법령의 구성 체계와 관리규약 관련 내용

공동주택관리법령의 체계

제1장 총 칙
제2장 공동주택의 관리방법
제3장 입주자대표회의 및 관리규약
제4장 관리비 및 회계운영
제5장 시설관리 및 행위허가
제6장 하자담보책임 및 하자분쟁조정
제7장 공동주택의 전문관리
제8장 공동주택관리 분쟁조정
제9장 협 회
제10장 보 칙
제11장 벌 칙
부 칙

제3장 입주자대표회의 및 관리규약

공동주택관리법	시행령	시행규칙
제1절 입주자대표회의	제1절 입주자대표회의	제1절 입주자대표회의
제2절 관리규약 등	**제2절 관리규약 등**	**제2절 관리규약 등**
제18조(관리규약)	**제19조**(관리규약의 준칙)	
	제20조(관리규약의 제정 등)	
제19조 관리규약 등의 신고)	**제21조**(관리규약의 제정 및 개정 등 신고)	**제6조**(관리규약의 제정 및 개정 등 신고)
제20조(층간소음의 방지 등)		
제21조(공동체 생활의 활성화)		
제22조(전자적 방법을 통한 의사결정)	제22조(전자적 방법을 통한 입주자등의 의사결정)	

법무법인 산하

공동주택관리법상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법

제18조 (관리규약) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 공동주택의 입주자등을 보호하고 주거생활의 질서를 유지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동주택의 관리 또는 사용에 관하여 준거가 되는 관리규약의 준칙을 정하여야 한다.

② 입주자등은 제1항에 따른 관리규약의 준칙을 참조하여 관리규약을 정한다. 이 경우 「주택법」 제21조에 따라 공동주택에 설치하는 어린이집의 임대료 등에 관한 사항은 제1항에 따른 관리규약의 준칙, 어린이집의 안정적 운영, 보육서비스 수준의 향상 등을 고려하여 결정하여야 한다. [개정 2016.1.19] [[시행일 2016.8.12]]

③ 입주자등이 관리규약을 제정·개정하는 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [신설 2016.1.19] [[시행일 2016.8.12]]

④ 관리규약은 입주자등의 지위를 승계한 사람에 대하여도 그 효력이 있다. [개정 2016.1.19] [[시행일 2016.8.12]]

공동주택관리법상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법

제19조 (관리규약 등의 신고) 입주자대표회의의 회장(관리규약의 제정의 경우에는 사업주체를 말한다)은 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 사항이 변경되는 경우에도 또한 같다.

1. 관리규약의 제정·개정
2. 입주자대표회의의 구성·변경
3. 그 밖에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

관리규약 효력 발생시기 – 부칙에서 정한 시행일 v. 지자체 신고 수리일

*개정 관리규약 부칙에서 정한 시행일(법제처 유권 해석, 국토부 수용)

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙) ① 법 제18조제1항에 따른 관리규약의 준칙(이하 "관리규약준칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 이 경우 입주자등이 아닌 자의 기본적인 권리를 침해하는 사항이 포함되어서는 아니 된다. [개정 2017.1.10, 2017.8.16]

1. 입주자등의 권리 및 의무(제2항에 따른 의무를 포함한다)
2. 입주자대표회의의 구성·운영과 그 구성원의 의무 및 책임
3. 동별 대표자의 선거구·선출절차와 해임 사유·절차 등에 관한 사항
4. 선거관리위원회의 구성·운영·업무·경비, 위원의 선임·해임 및 임기 등에 관한 사항
5. 입주자대표회의 소집절차, 임원의 해임 사유·절차 등에 관한 사항
6. 제23조제3항제8호에 따른 입주자대표회의 운영경비의 용도 및 사용금액(운영·윤리교육 수강비용을 포함한다)
7. 자치관리기구의 구성·운영 및 관리사무소장과 그 소속 직원의 자격요건·인사·보수·책임

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

8. 입주자대표회의 또는 관리주체가 작성·보관하는 자료의 종류 및 그 열람방법 등에 관한 사항

9. 위·수탁관리계약에 관한 사항

10. 제2항 각 호의 행위에 대한 관리주체의 동의기준

11. 법 제24조제1항에 따른 관리비예치금의 관리 및 운용방법

12. 제23조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등의 세대별부담액 산정방법, 징수, 보관, 예치 및 사용절차

13. 제23조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 납부하지 아니한 자에 대한 조치 및 가산금의 부과

14. 장기수선충당금의 요율 및 사용절차

15. 회계관리 및 회계감사에 관한 사항

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

8. 입주자대표회의 또는 관리주체가 작성·보관하는 자료의 종류 및 그 열람방법 등에 관한 사항

9. 위·수탁관리계약에 관한 사항

10. 제2항 각 호의 행위에 대한 관리주체의 동의기준

11. 법 제24조제1항에 따른 관리비예치금의 관리 및 운용방법

12. 제23조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등의 세대별부담액 산정방법, 징수, 보관, 예치 및 사용절차

13. 제23조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 관리비 등을 납부하지 아니한 자에 대한 조치 및 가산금의 부과

14. 장기수선충당금의 요율 및 사용절차

15. 회계관리 및 회계감사에 관한 사항

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

16. 회계관계 임직원의 책임 및 의무(재정보증에 관한 사항을 포함한다)

17. 각종 공사 및 용역의 발주와 물품구입의 절차

18. 관리 등으로 인하여 발생한 수입의 용도 및 사용절차

19. 공동주택의 관리책임 및 비용부담

20. 관리규약을 위반한 자 및 공동생활의 질서를 문란하게 한 자에 대한 조치

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

21. 공동주택의 어린이집 임대계약(지방자치단체에 무상임대하는 것을 포함한다)에 대한 다음 각 목의 임차인 선정기준. 이 경우 그 기준은 「영유아보육법」 제24조제2항 각 호 외의 부분 후단에 따른 국공립어린이집 위탁제 선정관리기준에 준하여야 한다.

가. 임차인의 신청자격

나. 임차인 선정을 위한 심사기준

다. 어린이집을 이용하는 입주자등 중 어린이집 임대에 동의하여야 하는 비율

라. 임대료 및 임대기간

마. 그 밖에 어린이집의 적정한 임대를 위하여 필요한 사항

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

22. 공동주택의 층간소음에 관한 사항

23. 주민공동시설의 위탁에 따른 방법 또는 절차에 관한 사항

23의2. 제29조의2에 따라 주민공동시설을 인근 공동주택단지 입주자등도 이용할 수 있도록 허용하는 경우에 대한 다음 각 목의 기준

가. 입주자등 중 허용에 동의하여야 하는 비율

나. 이용자의 범위

다. 그 밖에 인근 공동주택단지 입주자등의 이용을 위하여 필요한 사항

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

24. 혼합주택단지의 관리에 관한 사항

25. 전자투표의 본인확인 방법에 관한 사항

26. 공동체 생활의 활성화에 관한 사항

27. 공동주택의 주차장 임대계약 등에 대한 다음 각 목의 기준

가. 「도시교통정비 촉진법」 제33조제1항제4호에 따른 승용차 공동이용을 위한 주차장 임대계약의 경우

1) 입주자등 중 주차장의 임대에 동의하는 비율

2) 임대할 수 있는 주차대수 및 위치

3) 이용자의 범위

4) 그 밖에 주차장의 적정한 임대를 위하여 필요한 사항

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

나. 지방자치단체와 입주자대표회의 간 체결한 협약에 따라 지방자치단체가 직접 운영·관리하는 방식 또는 「지방공기업법」 제76조에 따라 설립된 지방공단이 운영·관리하는 방식으로 입주자등 외의 자에게 공동주택의 주차장을 개방하는 경우

1) 입주자등 중 주차장의 개방에 동의하는 비율

2) 개방할 수 있는 주차대수 및 위치

3) 주차장의 개방시간

4) 그 밖에 주차장의 적정한 개방을 위하여 필요한 사항

28. 그 밖에 공동주택의 관리에 필요한 사항

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

②입주자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 관리주체의 동의를 받아야 한다. [개정 2017.1.10]

1. 법 제35조제1항제3호에 따른 경미한 행위로서 주택내부의 구조물과 설비를 증설하거나 제거하는 행위

2. 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항에 위배되지 아니하는 범위에서 공용부분에 물건을 적재하여 통행·피난 및 소방을 방해하는 행위

3. 공동주택에 광고물·표지물 또는 표지를 부착하는 행위

4. 가축(장애인 보조견은 제외한다)을 사육하거나 방송시설 등을 사용함으로써 공동주거생활에 피해를 미치는 행위

5. 공동주택의 발코니 난간 또는 외벽에 돌출물을 설치하는 행위

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제19조 (관리규약의 준칙)

6. 전기실·기계실·정화조시설 등에 출입하는 행위

7. 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 전기자동차의 이동형 충전기를 이용하기 위한 차량무선인식장치[전자태그(RFID tag)를 말한다]를 콘센트 주위에 부착하는 행위

③ 제2항제5호에도 불구하고 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제37조제5항 본문에 따라 세대 안에 냉방설비의 배기장치를 설치할 수 있는 공간이 마련된 공동주택의 경우 입주자등은 냉방설비의 배기장치를 설치하기 위하여 돌출물을 설치하는 행위를 하여서는 아니 된다. [개정 2016.10.25 제27555호(주택건설기준 등에 관한 규정)]

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제20조 (관리규약의 제정 등)

① 사업주체는 입주예정자와 관리계약을 체결할 때 관리규약 제정안을 제안하여야 한다. 다만, 제29조의3에 따라 사업주체가 입주자대표회의가 구성되기 전에 공동주택의 어린이집 임대계약을 체결하려는 경우에는 입주개시일 3개월 전부터 관리규약 제정안을 제안할 수 있다. [신설 2017.8.16]

② 법 제18조제2항에 따른 공동주택 분양 후 최초의 관리규약은 제1항에 따라 사업주체가 제안한 내용을 해당 입주예정자의 과반수가 서면으로 동의하는 방법으로 결정한다. [개정 2017.8.16]

③ 제2항의 경우 사업주체는 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지[인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 인터넷포털에서 제공하는 유사한 기능의 웹사이트(관리주체가 운영·통제하는 경우에 한정한다), 해당 공동주택단지의 관리사무소나 게시판 등을 말한다. 이하 같다]에 제안내용을 공고하고 입주예정자에게 개별 통지하여야 한다. [개정 2017.8.16]

공동주택관리법 시행령상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제20조 (관리규약의 제정 등)

④ 법 제18조제3항에 따라 관리규약을 개정하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기재한 개정안을 제3항의 방법에 따른 공고·통지를 거쳐 제3조 각 호의 방법으로 결정한다. [개정 2017.8.16]

1. 개정 목적

2. 종전의 관리규약과 달라진 내용

3. 관리규약준칙과 달라진 내용

⑤ 공동주택의 관리주체는 관리규약을 보관하여 입주자등이 열람을 청구하거나 자기의 비용으로 복사를 요구하면 응하여야 한다. [개정 2017.8.16]

공동주택관리법 시행령 상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행령

제21조 (관리규약의 제정 및 개정 등 신고)

법 제19조에 따른 신고를 하려는 입주자대표회의의 회장(관리규약 제정의 경우에는 사업주체를 말한다)은 관리규약이 제정·개정되거나 입주자대표회의가 구성·변경된 날부터 30일 이내에 신고서를 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

공동주택관리법 시행규칙상 관리규약 관련 규정

공동주택관리법 시행규칙

제6조 (관리규약의 제정 및 개정 등 신고)

① 영 제21조에 따른 신고서는 별지 제5호 서식과 같다.

② 입주자대표회의의 회장(관리규약 제정의 경우에는 사업주체를 말한다)은 영 제21조에 따라 시장·군수·구청장에게 제1항에 따른 신고서를 제출할 때에는 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여야 한다.

1. 관리규약의 제정·개정을 신고하는 경우: 관리규약의 제정·개정 제안서 및 그에 대한 입주자등의 동의서

2. 입주자대표회의의 구성·변경을 신고하는 경우: 입주자대표회의의 구성 현황(임원 및 동별 대표자의 성명·주소·생년월일 및 약력과 그 선출에 관한 증명서류를 포함한다)

관리규약준칙 추가 내용

공동주택관리법 시행령 [대통령령 제28247호 일부개정 2017. 8. 16.]

입주자 등 아닌 자에 대한 주차장 개방(동법 시행령 제19조 제1항 제27호 나목)

➪ 지자체 또는 지방공단이 관리운영하는 조건으로 지자체와 입대의간 체결한 협약에 따라 입주자등 아닌 자에게 공동주택 주차장을 개방할 수 있도록 하되, 주차장 개방에 동의하는 입주자 등의 비율, 개방할 수 있는 주차대수 및 위치, 개방 시간 등을 관리규약으로 정하도록 함.

입대의 구성 전 사업주체의 어린이집 임대계약 체결(동법 시행령 제29조의 3 신설)

➪시장, 군수, 구청장이 입대의 구성전에 어린이집 임대계약의 체결이 필요하다고 판단할 경우 사업주체로 하여금 입주예정자의 동의를 받아 어린이집 임대계약을 체결할 수 있도록 함

경과조치

공동주택관리법 시행령

부칙 [2017. 8. 16. 제28247호]

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(관리규약준칙 등에 관한 경과조치) ① 시·도지사는 이 영 시행일부터 3개월 이내에 제19조제1항제27호나목의 개정규정에 맞게 관리규약준칙을 개정하여야 한다.

② 입주자대표회의는 제19조제1항제27호나목의 개정규정에 따라 입주자등이 아닌 자에게 주차장을 개방하려는 경우에는 제1항에 따라 개정된 관리규약준칙에 맞게 관리규약을 개정하여야 한다.

관리규약 제,개정시 유의사항

관리규약 준칙을 참고하되, 상위법령에 위반되지 않을 것

공동주택관리법

제22조 (전자적 방법을 통한 의사결정)

입주자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제2호에 따른 정보처리시스템을 사용하거나 그 밖에 정보통신기술을 이용하는 방법을 말한다)을 통하여 그 의사를 결정할 수 있다.

1. 동별 대표자나 입주자대표회의의 임원을 선출하는 경우
2. 공동주택의 관리방법을 결정하거나 변경하는 경우
3. 관리규약을 제정하거나 개정하는 경우
4. 제8조에 따라 공동관리 및 구분관리를 결정하는 경우 등 서면동의에 의하여 의사를 결정하는 경우
5. 그 밖에 공동주택의 관리와 관련하여 의사를 결정하는 경우

[사례 13] 전자투표로 동대표 해임투표 무효

해임투표 무효확인청구소송

- 전자투표의 대상- 대표회의 구성원이나 임원을 '선출'하는
- 전자투표 대상에 '해임'은 규정하고 있지 않음
- 제한적으로 전자투표를 할 수 있도록 한 규정형식
- 해임의 침익적 성격-엄격한 통제 필요

[사례 13] 전자투표로 동대표 해임투표 무효

관리방법 변경시 전자투표 의무 시행?

- 전자투표 의무 시행인가?
- 공동주택관리법 제22조 “할 수 있다” V. 관리규약 “하여야 한다”
- 전자투표 도입 배경, 공동주택관리법령의 내용, 공동주택 의결권 행사 방법에 관한 규정
- 관리방법 변경을 위하여 반드시 전자투표를 하여야 하는 것은 아님

감사합니다.

변호사 김미란

법무법인 산하

서울특별시 강남구 테헤란로 16길 15, 9F~11F(역삼동, 산하LAW타워)

(02) 537-3322(대) 010-7259-3324

www.sanhalaw.co.kr